ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Х.НЯМБААТАР ТАНАА

**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2022.03.14 № 02/255

танай 2022.02.07-ны № 1/592 -т

Санал хүргүүлэх тухай

Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/70, А/174 дүгээр хамтарсан тушаалаар баталсан "Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам"-ыг шинэчлэн батлахаар журмын төслийг боловсруулж ирүүлсэнтэй танилцаад дараах саналтай байна.Үүнд:

1. Журмын төслийг Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай, Цагдаагийн албаны тухай болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэх шаардлагатай байна. Тухайлбал, төслийн 2.1-д эрх хязгаарлах эрхгүй этгээд буюу “ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч” хүнийг саатуулахаар заасныг залруулж, уг хэсгийг Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт, мөн төслийн 2.9-д заасныг Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.6 дугаар зүйл, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 26.2, холбогдох бусад хуульд, төслийн 2.11 дэх хэсгийг Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт тус тус нийцүүлэх;

2. Энэхүү журам нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 59.1 дэх хэсэгт заасны дагуу захиргааны хэм хэмжээний актын шинжийг агуулж байх тул журмын төслийг боловсруулж, батлуулахдаа Захиргааны ерөнхий хуулийн 60-62 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангах;

3. Журмын төсөлд эрхээ хязгаарлуулж буй хүний эдлэх эрхийг ялангуяа саатуулж буй шалтгааныг саатуулах үед нь мэдэгдэх, саатуулах үед гэмтсэн бол яаралтай эмнэлгийн тусламж авах гэх мэтчилэн тодорхой тусгах;

4. Нэр төрийг нь хүндэтгэх зарчмыг төслийн 1.1-д нэмж тусгах, хилийн төлөөлөгч, түүний орлогч, туслах хүнийг саатуулахтай холбоотой зарим харилцаанд ОХУ, БНХАУ-тай байгуулсан “Хилийн дэглэмийн тухай” Засгийн газар хоорондын гэрээний заалтыг мөрдөх тул төслийн 1.3-т “Монгол Улсын олон улсын гэрээ” гэж нэмэх;

5. Эрх бүхий албан тушаалтны эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шийдвэрийн загварыг тушаалын төслийн 1-д “холбогдох эрх зүйн хэлбэрүүдийн ...” гэж, мөн ямар загвар гэдгийг нэрлэн заахгүйгээр багцалж оруулсныг нэг бүрчлэн тодорхой зааж, саатуулах шийдвэрт саатуулсан болон саатуулах байранд хүргэсэн цагийг тэмдэглэхээр нэмж тусгах;

6. Журмын төсөлд албадан эмчилгээнд хамруулах хүнийг саатуулахтай холбоотой зохицуулалтыг тусгаагүй хэрнээ тушаалын тавдугаар хавсралтад үүнтэй холбоотой загварыг батлахаар заасан, түүнчлэн 32 төрлийн загварыг батлахаар тусгасан боловч хавсралтад 28 төрлийн загвар байгааг анхаарах.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

D:\2022 on\A4. month3.docx

150020300